

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE INTEGRIDADE PRIVADA DA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – CGU¹

Ref. PAR nº 00190.104729/2021-05

JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (“Requerente” ou “JDS”), inscrita no CNPJ sob o nº 40.376.139/0001-59, com sede na Av. Passos, nº 91, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20051-040 (**doc. 01**), vem, por seus advogados (**doc. 02**) instaurar o presente **Procedimento Administrativo de Reabilitação** perante esta **CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (“CGU”)**, nos termos do art. nos termos do art. 163 da Lei nº 14.133/2021², pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I. DO OBJETO DO PEDIDO DE REABILITAÇÃO

1. Antes de adentrar na demonstração do preenchimento dos requisitos legais para a reabilitação, pertinente contextualizar a trajetória institucional da Autora, bem como o procedimento administrativo que ensejou a declaração de inidoneidade da JDS.

¹ Art. 4º O pedido de reabilitação será processado pela Secretaria de Integridade Privada, que adotará as providências necessárias para a sua instrução, por intermédio da Diretoria de Promoção e Avaliação de Integridade Privada da Secretaria de Integridade Privada - DPI. (Redação dada pela [Portaria Normativa 54/2023/CGU](#))

² **Art. 163.** É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade exigidos, cumulativamente: I - reparação integral do dano causado à Administração Pública; II - pagamento da multa; III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.



2. Fundada em 29 de janeiro de 1992, a JDS Engenharia e Consultoria Ltda. consolidou-se, ao longo de mais de três décadas, como empresa de referência na prestação de serviços técnicos especializados, notadamente nas áreas de elaboração de estudos de viabilidade, desenvolvimento de projetos, supervisão e gerenciamento de obras, com atuação destacada em empreendimentos de infraestrutura.
3. Para além da atuação no setor privado, a Autora possui histórico relevante e amplamente comprovado de contratação com a Administração Pública, nas esferas federal, estadual e municipal, tendo participado de projetos de elevada complexidade e relevância, como o Projeto Viário do Programa de Revitalização da Área Portuária do Rio de Janeiro (Porto Maravilha), bem como o Plano de Riscos de Acidentes e Emergências no corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis. Destaca-se, ainda, sua atuação na supervisão e gerenciamento de obras de grande porte, a exemplo da construção da Ponte sobre o Rio Madeira, no Município de Porto Velho/RO, dentre diversos outros empreendimentos.
4. A Autora manteve atuação contínua e regular perante o Poder Público ao longo de aproximadamente 15 (quinze) anos, às três esferas de governo, sem a ocorrência de qualquer apontamento relevante ou sanção correlata. Ao contrário, acumulou significativo acervo de atestados de capacidade técnica e de cumprimento integral de contratos, o que reforça não apenas sua aptidão técnica, mas, sobretudo, a lisura de sua conduta no relacionamento com a Administração Pública.
5. A apresentação anexa (**doc. 03**) detalha o histórico próspero e absolutamente ilibado da JDS, responsável por dezenas de contratos com a Administração Pública e geração de centenas de empregos diretos e indiretos.
6. Feita esta breve descrição da empresa, passemos aos fatos que ensejaram a sanção administrativa sobre a qual agora se busca a reabilitação.
7. A penalidade de declaração de inidoneidade foi aplicada à Requerente pela Controladoria-Geral da União no âmbito do Processo Administrativo de Responsabilização nº 00190.104729/2021-05.





8. Contextualizando brevemente, em 17.09.2010 a JDS celebrou com a Superintendência Regional do DNIT-RO/AC o Contrato nº 679/2010 (**doc. 04**), com vigência de 21.09.2010 a 04.09.2013, cujo objeto consistiu na supervisão da obra e implantação de pavimentação do Lote 03 da Rodovia BR-429/RO. Assim, incumbia à JDS a medição e avaliação mensal dos serviços da obra asfáltica, especificamente naquele lote, que seria executada pelo Consórcio Fidens-Mendes Junior³ (“Consórcio”), contratado por meio do Contrato nº 673/2010 (**doc. 04**).

9. Em 02.06.2021, anos depois da ocorrência dos supostos fatos, a CGU instaurou o PAR nº 00190.104729/2021-05, para apurar: **(i)** suposta inexecução parcial do Contrato pela JDS, em razão de possível omissão na supervisão das obras executadas pelo Consórcio; e que, **(ii)** no contexto dessa alegada inexecução, a JDS teria *contribuído e concorrido* para o superfaturamento da obra, incorrendo em suposta infração penal, por hipotético conluio formado entre servidores do DNIT e as empresas do Consórcio que supostamente desviava verbas públicas (**doc. 05**).

10. Por meio deste PAR, a CGU indiciou a JDS nos seguintes termos (**doc. 05**):

*“A CPAR entende que a pessoa jurídica **JDS – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, por executar serviços de supervisão das obras de implantação e pavimentação do lote 3, da RODOVIA BR-429/RO, acobertando práticas irregulares e omitindo-se na sua atuação, de forma concertada com outras empresas e agentes públicos do DNIT, de maneira a propiciar a prática de diversos atos ilícitos, de superfaturamento das obras, pelas empresas executoras, sendo co-responsável, aumentando os ganhos na execução das obras. Assim agindo, em princípio, demonstra não possuir idoneidade para contratar com a Administração, incidindo no enquadramento previsto no art. 88, inciso III da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.”*

11. A partir da instauração do processo, com base unicamente na premissa de que a JDS daria “*vantagens indevidas a agentes públicos vinculados ao DNIT*”, a AGU concluiu em seu Parecer nº 00088/20237 que a JDS cometeu *irregularidade de natureza*

³ Fidens Engenharia S.A. e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.





grave, correspondente ao ato lesivo contido no inciso III do artigo 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

12. **Consequentemente, entendeu a CGU pela aplicação da pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo mínimo de 02 anos (doc. 06).**

13. Em face dessa decisão, a JDS apresentou pedido de reconsideração (doc. 07), mas a CGU, com base na Nota Técnica nº 1975/2023 (doc.08), negou provimento ao pedido, através da Decisão nº 104/2024 (doc. 09), publicada em 28.03.2024. Vejamos:

*[...] aplicar a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública à empresa JDS - Engenharia e Consultoria Ltda, CNPJ nº 40.376.139/0001-59, pela prática do ato lesivo contido no inciso III do artigo 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo ficar impossibilitada de licitar ou contratar com o poder público até que passe por um processo de reabilitação, no qual deve comprovar, cumulativamente: **a) o escoamento do prazo mínimo de 2 anos sem licitar e contratar com a Administração Pública, contados da data da aplicação da pena;** b) o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário; e c) a superação dos motivos determinantes da punição. Sanção aplicada pela Decisão 109, **publicada no DOU de 04/04/2023, mantida pela Decisão 104, publicada no DOU de 28/03/2024,** que INDEFERIU o Pedido de Reconsideração apresentado pela empresa.*

14. A partir da publicação da decisão em 28.03.2024, iniciou-se a contagem do prazo de dois anos estabelecido nos autos do Processo Administrativo nº 00190.104729/2021-05, conforme se extrai das informações disponibilizadas no Portal da Transparência da CGU⁴.

⁴ <https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta/282922>





Sanção Aplicada

Painel

Data da consulta: 31/03/2026 16:30:00

Data da última atualização: 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

Cadastro da Receita

JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 40.376.139/0001-59

[CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA](#)

Nome informado pelo Órgão sancionador

JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

DETALHAMENTO DA SANÇÃO

Cadastro

CEIS

Categoria da sanção

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE SEM PRAZO DETERMINADO

Data de início da sanção

28/03/2024

Data de fim da sanção

..

Data de publicação da sanção

04/04/2023

Publicação

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 1 PAGINA 97

Detalhamento do meio de publicação

Número do processo

00190104729202105

Número do contrato

Abrangência da sanção

TODAS AS ESFERAS EM TODOS OS PODERES

15. Dessa forma, o prazo de 02 (dois) anos de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, decorrente da penalidade de declaração de inidoneidade, **se encerrou em 28.03.2026.**

16. Nos termos do art. 163 da Lei 14.133/2021, é admitida a reabilitação do contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade diante do cumprimento cumulativo do: (i) transcurso do prazo mínimo da aplicação da penalidade; (ii) reparação integral do dano causado à Administração Pública; (iii) pagamento da multa; (iv) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; e (v) análise jurídica prévia.

17. Como será demonstrado a seguir, encontram-se integralmente cumpridas todas as exigências que incumbiam à JDS para que possa ingressar com o pedido de reabilitação, razão pela qual se impõe a instauração do presente procedimento administrativo.





II. DOS REQUISITOS PARA REABILITAÇÃO

II.A. DO TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS APLICADO NA DECISÃO Nº 109 DE 2023.

18. O presente pedido de reabilitação submete-se ao regime jurídico atualmente em vigor, nos termos do art. 163 da Lei nº 14.133/2021. Nesse sentido, o art. 163, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, determina como requisito para a reabilitação o transcurso do prazo mínimo estabelecido na penalidade aplicada.

19. No caso em exame, a penalidade de declaração de inidoneidade imposta à Requerente, no âmbito do Processo Administrativo nº 00190.104729/2021-05, estabeleceu como condição para eventual reabilitação o decurso do prazo de 02 (dois) anos de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, corretamente fundamentada na Lei nº 8.666/1993, vigente à época dos fatos e da decisão sancionadora.

20. No caso em tela, a decisão nº 109 (doc. 06) estabeleceu como condição para eventual reabilitação o decurso do prazo de 02 (dois) anos de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.

20. A penalidade foi inicialmente aplicada por decisão proferida em 2023, tendo a Requerente interposto pedido de reconsideração (doc. 07), posteriormente apreciado pela CGU (doc. 09), que manteve a sanção por meio de decisão publicada em 28.03.2024, marco a partir do qual passou a fluir o prazo de impedimento fixado.

21. Dessa forma, o prazo mínimo de 02 (dois) anos de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública se encerrou em 28.03.2026, restando integralmente cumprido o requisito temporal previsto na legislação aplicável.

22. Assim, verifica-se que a Requerente preenche o requisito objetivo relativo ao decurso do prazo mínimo exigido para a reabilitação, encontrando-se apta à instauração do presente procedimento administrativo, nos termos do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.





II.B. DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE.

22. Dentre os requisitos para a concessão da reabilitação previstos na Lei 14.133/21, está a adoção de medidas que demonstrem a superação dos motivos determinantes da punição, o que inclui a implementação e a aplicação de programa de integridade.

23. Sobre a questão, o Decreto nº 11.129/2022, em conjunto com as Portarias nº 1.214/2020 e nº 909 da CGU, estabelece que o programa de integridade consiste em um conjunto estruturado de mecanismos, procedimentos e práticas internas voltadas à prevenção, detecção e remediação de irregularidades, bem como à promoção e ao fortalecimento de uma cultura organizacional pautada pela ética, integridade e conformidade normativa.

24. Nesse sentido, nos termos do art. 56 do Decreto nº 11.129/2022, o programa de integridade compreende a implementação de instrumentos de controle interno, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e políticas corporativas, com o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes e atos ilícitos, bem como fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional.

25. Em consonância com tais diretrizes, a Controladoria-Geral da União, por meio da Portaria nº 909/2015, estabeleceu critérios objetivos para avaliação de programas de integridade, exigindo a apresentação de documentação específica que permita aferir não apenas a existência formal do programa, mas, sobretudo, sua efetiva implementação e funcionamento no âmbito da pessoa jurídica.

26. Destaca-se que Requerente estruturou e implementou programa de integridade em estrita observância aos parâmetros normativos aplicáveis, tendo elaborado, para fins de comprovação de sua efetividade, os seguintes documentos:

- (i) Relatório de Perfil da Empresa, no qual são detalhados suas atividades, estrutura organizacional, processos decisórios, quantitativo





de colaboradores, bem como o grau de interação com a Administração Pública, incluindo a relevância de contratos públicos em seu faturamento e a eventual utilização de agentes intermediários;

(ii) Relatório de Conformidade do Programa de Integridade, no qual são descritos, de forma detalhada, os mecanismos implementados pela empresa, com indicação expressa dos parâmetros previstos no art. 57 do Decreto nº 11.129/2022, a forma de sua implementação e sua adequação aos riscos específicos das atividades desenvolvidas pela Requerente.

27. No que tange ao Relatório de Perfil da Empresa, exigido pelo art. 3º da Portaria CGU nº 909/2015, a Requerente apresenta, de forma completa e devidamente documentada (**Doc. 10 – Dossiê Relatório Perfil da Empresa**), todas as informações necessárias à adequada compreensão de sua estrutura, atividades e grau de interação com a Administração Pública. Vejamos.

28. A JDS Engenharia e Consultoria Ltda. atua, no território nacional, no setor de engenharia e consultoria técnica especializada, com destacada atuação na elaboração de estudos de viabilidade, desenvolvimento de projetos, supervisão e gerenciamento de obras, especialmente no segmento de infraestrutura, abrangendo, ainda, atividades de consultoria técnica, assessoria especializada e gestão de empreendimentos, conforme seu objeto social regularmente registrado (**doc. 11**).

29. No que concerne à sua estrutura organizacional, a empresa possui modelo compatível com seu porte e área de atuação, sendo administrada por seus sócios, responsáveis pela condução estratégica e pelas decisões relevantes, contando com corpo técnico qualificado e profissionais devidamente habilitados junto aos órgãos competentes. O processo decisório é centralizado na administração, com suporte técnico especializado, garantindo a observância das normas legais e regulatórias aplicáveis às suas atividades.





30. No tocante ao seu quadro de funcionários, a Requerente mantém equipe estruturada e compatível com a complexidade de suas atividades, contando atualmente com 38 (trinta e oito) empregados sob o regime da CLT e 24 (vinte e quatro) colaboradores contratados na modalidade de PJ, todos aptos à execução de suas atribuições.

31. Ademais, a empresa pode, conforme a natureza e a especificidade dos projetos desenvolvidos, contar com prestadores de serviços especializados adicionais, o que lhe confere flexibilidade operacional e capacidade técnica para atender às demandas de seus contratos.

32. Quanto às contratações com a Administração Pública, a Requerente possui histórico consolidado de atuação junto aos entes federais, estaduais e municipais, tendo celebrado diversos contratos administrativos para a prestação de serviços técnicos especializados.

33. Tais atividades, por sua própria natureza, demandam, com frequência, a obtenção de autorizações, licenças e aprovações perante órgãos públicos, configurando interação institucional legítima e inerente ao setor de atuação da empresa. Ademais, como demonstrado, os referidos contratos representaram parcela relevante de suas atividades econômicas, sendo certo que tais relações sempre se deram de forma direta.

34. No que se refere às participações societárias, informa-se que não há registros de atuação da Requerente, nesta data, na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada, além daquelas regularmente formalizadas em seus atos constitutivos.

35. Dessa forma, resta demonstrado que o Relatório de Perfil apresentado atende integralmente aos requisitos estabelecidos pela Portaria CGU nº 909/2015, fornecendo à Administração Pública elementos suficientes para a adequada avaliação da estrutura, das atividades e do nível de exposição a riscos da Requerente, em consonância com as exigências normativas aplicáveis ao processo de reabilitação.





36. No que se refere ao Relatório de Conformidade do Programa de Integridade, a Requerente apresenta, em anexo, o dossiê completo que comprova o atendimento integral aos requisitos previstos no art. 4º da Portaria CGU nº 909/2015, com a devida demonstração da implementação e efetividade de seus mecanismos internos de integridade (**doc. 12**).

37. Importante ressaltar que o programa de integridade foi estruturado considerando as especificidades da Requerente, seu porte, seu setor de atuação e, especialmente, o grau de interação com a Administração Pública, em conformidade com o disposto no §1º do art. 57 do Decreto nº 11.129/2022.

38. Desse modo, resta demonstrado que a Requerente implantou, de forma efetiva, programa de integridade compatível com os parâmetros exigidos pela legislação vigente e pelas diretrizes da Administração Pública, atendendo integralmente ao requisito previsto no art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

II.C. DA REPARAÇÃO DO DANO E DA AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO PREJUÍZO PELA CGU – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ENQUANTO APURAR-SE O QUANTUM.

37. Nos termos do art. 2º da Portaria CGU nº 1.214/2020 e do art. 163 da Lei nº 14.133/2021, a reparação do dano constitui requisito para a concessão da reabilitação. Todavia, tal exigência pressupõe a prévia apuração, liquidação e individualização do prejuízo imputado à pessoa jurídica, o que ainda não se verifica no presente caso.

38. Pois bem. Conforme expressamente consignado no próprio relatório final da CGU, os valores ali aventados possuíam caráter meramente referencial, destinados a subsidiar registros internos da Administração, sendo certo que eventual cobrança dependeria de apuração em processo próprio, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:





Os valores acima referenciados servem para subsidiar as anotações internas da Administração, sendo que a cobrança deles dar-se-á em processo próprio, sendo resguardados a ampla defesa e o contraditório nesse processo, conforme regulamentação específica de cada procedimento cabível;

39. Deste modo, como não houve apuração definitiva e individualizada do dano tampouco de eventual multa, o que inviabiliza, por consequência, o cumprimento integral do requisito de ressarcimento, não é possível imputar à Requerente o ônus de comprovar a satisfação do requisito da reparação.

40. Nesse cenário, admitir que a ausência de reparação integral - cuja quantificação sequer foi realizada pela própria Administração - impeça indefinidamente a reabilitação da Requerente implicaria, na prática, a prorrogação indireta e por prazo indeterminado dos efeitos da sanção já cumprida, em manifesta violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica.

41. Não se pode admitir que a Administração, ao deixar de instaurar ou concluir o procedimento próprio de apuração do dano e de eventual multa, transfira à Requerente o ônus de uma inércia estatal, criando situação de verdadeira impossibilidade jurídica de cumprimento de requisito legal. Trata-se, em última análise, de hipótese clássica de exigência impossível, que não pode produzir efeitos restritivos em desfavor do administrado.

42. Diante desse quadro, mostra-se necessária a concessão de tutela cautelar no âmbito do presente processo administrativo de reabilitação, a fim de assegurar que a Requerente possa voltar a contratar com a Administração Pública enquanto se aguarda a devida apuração, em processo próprio, do eventual dano e seu respectivo quantum.

43. O ordenamento jurídico admite, de forma inequívoca, a concessão de medidas acautelatórias no âmbito administrativo, especialmente quando presentes os requisitos da urgência e da plausibilidade do direito. Nesse sentido, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil aos processos administrativos, nos termos do art. 15 do CPC, bem como em consonância com os princípios que regem a atuação administrativa, notadamente a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade.





44. Sobre a questão, vale trazer à baila a Nota Técnica nº 3.218/2021/CGPAR/CGU emitida no âmbito do processo administrativo nº 00190.107859/2021-91, onde adotou-se o entendimento de que a atuação da autoridade administrativa deve observar não apenas a estrita legalidade, mas também a necessidade de assegurar a efetividade e a utilidade prática dos processos administrativos, evitando que a ausência de definição de elementos essenciais - como, nesse caso, a quantificação do dano - inviabilize ou torne excessivamente gravoso o exercício de direitos pelo administrado. Vejamos os trechos relevantes da referida Nota Técnica:

“em sede de processo administrativo de responsabilização de ente privado, há o poder geral de cautela, sendo admissível que a CGU adote providências cautelares não previstas expressamente em lei para cumprir seus deveres;”
“a CGU deve adotar todas as medidas cautelares necessárias para a proteção do patrimônio público, desde que presentes o perigo na demora e a plausibilidade do direito”

(...) “não é razoável aguardar eventual condenação de ente privado em processo administrativo de responsabilização para impedir danos de difícil reparação ao patrimônio público, sendo cabível a atuação preventiva da CGU;

A atuação da Administração deve garantir a utilidade prática do processo, admitindo medidas cautelares sempre que necessárias à preservação de seus resultados.”

45. Como se vê, a própria CGU reconhece a existência de um poder geral de cautela no âmbito dos processos administrativos, legitimando a adoção de medidas urgentes sempre que necessárias à preservação da utilidade e da efetividade do procedimento, como bem exposto pelo Auditor Federal da CGU Vítor César Silva Xavier em seu artigo Procedimento Administrativo de Reabilitação de Empresas Declaradas Inidôneas com Base na Nova Lei de Licitações⁵.

⁵ **XAVIER, Vítor César Silva.** Procedimento administrativo de reabilitação de empresas declaradas inidôneas com base na nova Lei de Licitações: a tutela antecipada nas situações de dano não apurado. *Revista do TCU*, Brasília, v. 153, n. 1, p. 318–335, jan./jul. 2024. DOI: <https://doi.org/10.69518/RTCU.153.318-335>





46. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, os quais se verificam no presente caso.

47. A probabilidade do direito resta demonstrada pelo cumprimento, por parte da Requerente, dos demais requisitos legais para a reabilitação, notadamente o decurso do prazo legal e a implementação de programa de integridade efetivo, conforme amplamente comprovado nesta oportunidade.

48. Ademais, a inexistência de apuração definitiva do dano, tampouco de eventual fixação de multa, reforça a plausibilidade do direito invocado, na medida em que não há, neste momento, obrigação líquida e exigível pendente de adimplemento.

49. O perigo de dano, por sua vez, decorre dos efeitos gravosos e contínuos da penalidade de declaração de inidoneidade, que impede a Requerente de contratar com o Poder Público, comprometendo sua atividade econômica, sua função social e sua própria subsistência, além de impactar negativamente a geração de empregos e a livre concorrência.

50. Cumpre destacar que a demora na quantificação do dano, quando imputável à Administração, não pode servir de obstáculo indefinido à reabilitação, sob pena de transformar sanção temporária em penalidade de caráter perpétuo, em manifesta violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

51. A reversibilidade da medida, por sua vez, também se encontra presente, uma vez que eventual concessão provisória da reabilitação não impede a posterior apuração e cobrança de danos, tampouco inviabiliza a revisão do ato administrativo caso, ao final do procedimento, conclua-se pela existência de valores a serem ressarcidos.

52. Por fim, considerando que a competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é da própria autoridade que aplicou a sanção, no caso, a CGU, é a ela que compete, igualmente, a apreciação e eventual concessão de medidas de urgência no âmbito do procedimento, inclusive em caráter provisório, a fim de resguardar a





efetividade e a utilidade do processo administrativo, sobretudo diante da ausência de apuração definitiva do dano.

53. Assim, a concessão de tutela de urgência para fins de reabilitação provisória mostra-se medida necessária, adequada e proporcional, apta a preservar o resultado útil do processo administrativo, sem prejuízo da continuidade da apuração dos danos em procedimento próprio.

54. Diante desse cenário, pugna-se pelo reconhecimento de que a ausência de apuração do dano não pode obstar o prosseguimento do pedido de reabilitação, devendo ser deferida, em caráter provisório, a suspensão dos efeitos da penalidade aplicada, até a efetiva liquidação do prejuízo eventualmente devido.

III. CONCLUSÃO

55. Diante disso, requer a Requerente:

- (i) o recebimento e processamento do presente pedido de reabilitação, nos termos do art. 163 da Lei nº 14.133/2021;
- (ii) o reconhecimento do cumprimento do requisito temporal relativo ao decurso do prazo mínimo da penalidade;
- (iii) o reconhecimento da efetiva implementação e funcionamento do programa de integridade da Requerente, em conformidade com a legislação aplicável;
- (iv) a concessão de tutela de urgência, para determinar, em caráter provisório, a suspensão dos efeitos da penalidade de declaração de inidoneidade aplicada à Requerente, autorizando sua participação imediata em procedimentos licitatórios e a contratação com a Administração Pública, até a apuração do dano para ressarcimento;
- (v) seja reconhecido o direito da Requerente à reabilitação condicionada à futura apuração e eventual ressarcimento de danos e multa, a serem quantificados em procedimento próprio;





(vi) ao final, seja julgado integralmente procedente o presente pedido, com a concessão definitiva da reabilitação da Requerente, com o consequente cancelamento da penalidade de declaração de inidoneidade;

(vii) a juntada e consideração de todos os documentos anexados, especialmente aqueles que comprovam o atendimento integral aos requisitos legais.

56. Por fim, protesta por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a juntada de documentos complementares que se façam necessários ao longo da instrução do presente procedimento.

É o que se requer.

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2026.

Michel Asseff Filho
OAB/RJ 99.981

Felliphe Pereira
OAB/RJ 180.625

Giovanna Andrade
OAB/RJ 267.485

Bianca Correa
OAB/RJ 211.768





SUMÁRIO

Doc. 01 – Atos Constitutivos

Doc. 02 – Procuração

Doc. 03 – Apresentação Institucional da JDS

Doc. 04 – Contratos nº 673/2010 e 679/2010

Doc. 05 – Decisão de instauração do PAR nº 00190.104729/2021-05

Doc. 06 – Decisão nº 109

Doc. 07 – Pedido de Reconsideração da Decisão nº 109

Doc. 08 – Decisão nº 104, de 26 de março de 2024

Doc. 09 – Nota Técnica nº 1975/2023

Doc. 10 – Dossiê: Relatório de Perfil da Empresa

Doc. 11 – Comprovante de Inscrição no CNPJ (Receita Federal)

Doc. 12 – Dossiê: Relatório de Conformidade do Programa de Integridade

